

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2746/2536

นาง สำลี สุ โกมล
นางสาว เพียน สมประสงค์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 6, มาตรา 1299 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 243 (1), มาตรา 247

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การแต่เพียงว่า โจทก์รับโอนที่พิพาทมาโดยไม่สุจริตและไม่เสียค่าตอบแทนเพราะโจทก์ทราบดีอยู่แล้วในขณะรับโอนว่าจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทมานานกว่า 20 ปีแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง แต่จำเลยกลับนำสืบว่า เดิมที่พิพาทเป็นของ ด.ย่าของจำเลยด. มีที่ดินอยู่ 2 แปลง คือที่พิพาทและที่ดิน ส.ค.1 ซึ่งเป็นที่ป่า ที่ดิน ส.ค.1 ซึ่งเป็นที่ป่านั้น เดิมจำเลยเข้าใจว่าเป็นที่ดินมีโฉนด ส่วนที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนด จำเลยเข้าใจว่าเป็นที่ดิน ส.ค.1 ที่ดิน ส.ค.1 ซึ่งเป็นที่ป่า ย. บิดาจำเลยได้โอนให้แก่ น. ดังนั้นการที่จำเลยนำสืบว่า ที่ดินที่ น. เจ้ามรดกซื้อมาจาก ย. บิดาจำเลย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2480 เป็นที่ป่าคนละแปลงกับที่พิพาทและการที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยนำสืบว่า กรณีเช่นนี้จึงน่าเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญผิดกัน คือ ย. ตกลงขายที่ดินที่เป็นที่ป่าให้แก่ น. จึงเป็นเรื่องสำคัญผิดในหลักฐานของที่ดิน น. ย่อมได้สิทธิครอบครองในที่ดินป่าแปลงนั้น หาได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทไม่ กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทยังเป็นของ ย. อยู่เมื่อย. ตายที่พิพาทเป็นมรดกตกทอดแก่จำเลย จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น แม้ศาลชั้นต้นจะกำหนดประเด็นพิพาทในชั้นชี้สองสถานไว้เพียงข้อเดียวว่า ที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือไม่ก็ตาม แต่ประเด็นข้อนี้ย่อมครอบคลุมไปถึงปัญหาว่า

จำเลยครอบครองที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ และโจทก์รับซื้อที่พิพาทมาโดยสุจริตหรือไม่ด้วย แม้ว่าปัญหาที่ศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยมา คู่ความจะได้นำสืบข้อเท็จจริงกันมาเสร็จสิ้นเป็นการเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยไปเสียเองที่เดียวได้แล้วก็ตาม แต่ศาลฎีกาก็เห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยได้ หากผลแห่งการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่2000 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจำเลยปลูกบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 อยู่ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนโจทก์เป็นเจ้าของ โจทก์จำเป็นต้องใช้ที่ดินได้บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไป จำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์เสียหาย ถ้าให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าอย่างต่ำเดือนละ 200 บาท ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งขนย้ายครอบครั้ว ทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ แล้วส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยหากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนเองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200บาทนับจากวันฟ้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดตามฟ้องโดยไม่สุจริตและไม่เสียค่าตอบแทน เพราะขณะซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายกลอย อุบลไทร ผู้จัดการมรดกของนายนิ้ว อุบลไทร โจทก์ทราบแล้วว่าจำเลยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนทางทิศใต้ของที่ดินมานานกว่า 20 ปี โดยจำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยความสงบเปิดเผยและโดยเจตนาเป็นเจ้าของมาตั้งแต่

ปี 2500 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 กว่าปีมาแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกา
ข้อกฎหมายของโจทก์ว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง
นอกประเด็นหรือไม่ คดีนี้จำเลยให้การแต่เพียงว่าโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทมา
โดยไม่สุจริตและไม่เสียค่าตอบแทน เพราะโจทก์ทราบดีอยู่แล้วในขณะรับโอนว่า
จำเลยได้ครอบครองที่พิพาทมานานกว่า 20 ปีแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องแต่จำเลย
กลับนำสืบว่า เดิมที่พิพาทเป็นของนางดอยย่าของจำเลยนางดอยมีที่ดินอยู่ 2 แปลง
คือที่พิพาท และที่ดิน ส.ค.1 ที่ดินส.ค.1 เป็นที่ป่าซึ่งเดิมจำเลยเข้าใจว่าเป็นที่ดินมี
โฉนด ส่วนที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนดจำเลยเข้าใจว่าเป็นที่ดิน ส.ค.1 ที่ดินส.ค.1 ซึ่ง
เป็นที่ป่านั้นบิดาจำเลยได้โอนให้แก่นายนิ้ว อุบลไทรเห็นว่า การที่จำเลยนำสืบว่าที่ดิน
ที่นายนิ้วเจ้ามรดกซื้อมาจากนายแย สมประสงค์ บิดาของจำเลย เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2480 เป็นที่ป่าคนละแปลงกับที่พิพาทและการที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จ
จริงตามที่จำเลยนำสืบว่า กรณีเช่นนี้จึงน่าเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญผิดกันคือ นายแย
ตกลงขายที่ดินที่เป็นป่าให้แก่นายนิ้วจึงเป็นเรื่องสำคัญผิดในหลักฐานของที่ดิน นาย
นิ้วยอมได้สิทธิครอบครองในที่ดินป่าแปลงนั้น หาได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทไม่
กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทยังเป็นของนายแยอยู่ เมื่อนายแยตาย ที่พิพาทเป็นมรดก

ตกทอดได้แก่จำเลยนั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เป็นการไม่ชอบชอบที่ศาล
อุทธรณ์จะต้องวินิจฉัยคดีตามประเด็นพิพาทในคดี ซึ่งในข้อนี้แม้ศาลชั้นต้นจะ
กำหนดประเด็นพิพาทในชั้นชี้สองสถานไว้เพียงข้อเดียวว่า ที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์
ของโจทก์หรือไม่ก็ตาม แต่ประเด็นข้อนี้ย่อมครอบคลุมไปถึงปัญหาว่าจำเลยครอบ
ครองที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ และโจทก์รับซื้อที่พิพาทมาโดย
สุจริตหรือไม่ ตามที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยมาแล้วด้วย ปัญหาทั้ง 2 ประการดังกล่าว
ข้างต้น โจทก์ได้อุทธรณ์โต้แย้งมา แต่ศาลอุทธรณ์หาได้วินิจฉัยให้โจทก์ไม่ จึง
เป็นการไม่ชอบ และแม้ว่าปัญหาทั้ง 2 ประการดังกล่าวนั้น คู่ความจะได้นำสืบข้อเท็จ
จริงกันมาเสร็จสิ้นเป็นการเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยไปเสียเองที่เดียวได้แล้ว
ก็ตาม แต่เห็นว่าสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย เพราะผลแห่งการ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ